南昌市市场监督管理局

行政处罚决定书

洪市监处罚〔2025〕199号

当事人：南昌大利实业有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91360100789700249T

住所（住址）：江西省南昌市西湖区抚生路中段825号

法定代表人（负责人、经营者）：徐小春

身份证件号码：**********3317

2025年2月19日，我局收到案源处理单（洪市监稽案转字〔2025〕60号），要求对西湖区大利陵园存在收费标准未经发改部门审批的问题进行核查处置。2025年2月27日我局执法人员对当事人进行现场检查，当事人提供收取墓地相关费用的材料，经批准，2025年3月11日我局予以立案调查，2025年4月8日和10日我局对当事人进行询问并制作询问调查笔录，该案未采取行政强制措施。

经查，当事人为大嵴村村民股份企业，2005年10月由当事人自筹资金启动大利陵园项目建设，由当事人负责日常管理和收费，陵园位于新建县樵舍镇樵舍村荒山，2009年5月第一次取得《公益性墓地证书》，2020年该位置划归经济技术开

发区管委会管辖，因经开区管委会没有公益性墓地年审权限，因此2020年后没有进行年审登记。大利陵园为公益性墓地，墓区建设分为两期，规格均为双墓，一期为老墓区，共有370座，二期为新墓区，共有470座。

2022年10月1日至今墓地共使用17座，其中一期3座，二期14座，当事人通过“四议两公开”的方式制定墓地的收费标准，均为一次性收费，后续合葬不再二次收费，使用年限是永久，收费标准为一期价格均为1600元/座，截止2023年9月9日前二期价格均为3600/座，因村民代表提出意见，要求亲属和村民应当按照不同身份和不同价格进行收费，2023年9月9日通过“四议两公开”决议通过。2023年9月9日后二期本村原始村民（凡在大嵴村落过户以及祖籍在大嵴村）价格为3600元/座，除本村原始村民之外的亲属价格为10000元/座。当事人提供2022年10月1日以来墓地收费情况统计表和收据，墓地投入使用以来出具的收据均标注费用为墓穴款，2024年10月份区民政局开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，收据标注费用改为墓穴维护管理费，同时2024年11月底当事人暂停墓地收费，如有村民需要使用墓地，由村委会代收，待上级发改委部门定价以后重新进行收费，村委会代收的费用按照定价标准多退少补，再转回当事人公司账户，2024年12月份至2025年1月份村委会共代收4笔墓地费共计8400元，因此认定村委会代收的款项不属于擅自制定属于政府定价范围内公益性墓

地价格的款项。

至案件调查终结共计收费59600元，因当事人无论是收取墓穴款或墓穴维护管理费均为一次性收费，且收费标准一致，因此认定当事人2022年10月1日至今收取公墓维护管理费59600元。

根据2022年9月26日《江西省发展改革委关于印发<江西省定价目录>的通知》（赣发改价调观〔2022〕807号）序号10“殡葬”公益性公墓收费中的维护管理费价格属于政府定价范畴，由市、县人民政府进行定价，当事人擅自制定属于政府定价范围内公益性墓地的价格，按照《价格违法多收价款计算办法》第四条第（四）项：“(四)擅自制定属于政府定价范围内的商品或者服务价格获得的多收价款=(实际执行价格－政府定价)×数量”的规定，因你单位收费标准一直未经过市县人民政府的定价批文，所以违法所得无法确定，因此认定你单位无违法所得，同时你单位无殡葬领域收费的经营范围且未办理变更登记。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《营业执照》复印件1份、《公墓性墓地证书》复印件2份和法定代表人《身份证》复印件1份，证明当事人经营主体资格；

2.《授权委托书》1份和受委托人《身份证》复印件1份

，证明受委托人的基本情况；

3.现场笔录1份和询问笔录2份，证明当事人管理墓地收费的基本情况；

4.当事人提供的十三栏明细分类账1份，记账凭证1份和出纳日记账1份和开具的收据复印件1份及以及村委的出纳日记账1份、2024年12月至今的银行流水明细1份和开具的收据复印件1份，证明2022年10月1日至今墓地使用数量和收费的情况；

5.当事人提供墓地公示图片1份，证明当事人公示收费价格的情况；

6.发改委文件（赣发改价调观〔2022〕807号）1份，证明墓地收费属于政府定价范围的情况；

7.新建县民政局文件、樵舍镇和桃花镇人民政府文件各1份，证明当事人兴建公益性墓地的情况；

8.当事人提供的《情况说明》1份、墓地相关资料1份，证明当事人管理墓地情况；

9.《村民代表大会会议记录》4份，证明当事人收费标准制定的情况；

10.村委会出具的《情况说明》1份，证明村委会代收费

用的情况；

11.影像资料1份，证明执法全过程视频记录情况。

2025年9月26日本局向当事人送达了《南昌市市场监督管理局行政处罚告知书》(洪市监罚告〔2025〕211号)，依法告知当事人本局拟作出行政处罚的事实、理由、自由裁量、依据及处罚内容，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见，未要求听证。

当事人未办理变更登记经营范围的行为，违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二十四条“市场主体变更登记事项，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日内向登记机关申请变更登记”的规定。

当事人擅自制定属于政府定价范围内公益性墓地的价格，违反《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，当事人行为已构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（三）项“擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的”的价格违法行为。

鉴于当事人积极配合我局调查，主动提供证据材料的情形，符合《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据

材料的”的规定。

参照《江西省市场监督管理行政处罚裁量权参照执行标准（2024年本）》第二编第八条【裁量基准】第（一）项“(一)有从轻处罚的情形：有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得 1.5 倍以下罚款。没有违法所得的，处 5 万元以上 18.5 万元以下罚款；经营者为个人的，可以处 3 万元以下罚款”的规定，决定对当事人从轻行政处罚。

当事人未办理变更登记经营范围的行为，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条“ 市场主体未依照本条例办理变更登记的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照”的规定，我局抄告至西湖区市场监督管理局处理。

当事人擅自制定属于政府定价范围内公益性墓地的价格，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿”
和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（三）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元

以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（三）擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的”的规定，责令当事人立即改正违法行为，决定作如下行政处罚：罚款100000元（壹拾万元整），上缴国库。

综上所述，当事人未办理变更登记经营范围的行为，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条之规定，我局抄告至西湖区市场监督管理局处理，当事人擅自制定属于政府定价范围内公益性墓地的价格，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（三）项之规定，责令当事人立即改正违法行为，决定作如下行政处罚：罚款100000元（壹拾万元整），上缴国库。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内持缴款码至省财政非税收入收缴代理银行（工、农、中、建、邮储、江西、江西农商）的任一银行缴纳罚没款，或者通过支付宝赣服通缴纳罚没款，或者登录省财政厅网站的“江西省政务服务统一支付平台”缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超过罚款的数额，并依法申请人民法院强制执行（缴款码将在行政处罚决定书送达时一并告知）。

如当事人不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向南昌市人民政府申请行政复议；也可以

在六个月内依法向南昌铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

（备注：通过互联网渠道送达行政处罚决定书的，可以通过“全国行政复议服务平台”申请行政复议）

南昌市市场监督管理局

（印 章）

2025年10月11日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式　　二　　份，　　一　　份送达，一份归档，。